

1500912-83.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/02/2022

... estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Observo que as testemunhas defensivas não afastaram a configuração do crime de tráfico de entorpecentes praticado pelo acusado, que sequer apresentou versão plausível.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500912-83.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500912-83.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108987/2021 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 17466688 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 901/21/638 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2108987 - 04º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK SOUZA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

PATRICK SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. a artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, em concurso material, c.c. o artigo 12, da Lei nº 10.826/03, porque no dia 21 de abril de 2021, entre 17h30min e 18h24min, na Av. Dr. Francisco Soares Marialva, nº 100, bloco A, apto s/n, Jundiapéba, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de ensino e sede de entidade social e de reinserção social - CRAS -, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, com indivíduo não

identificado, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico, cerca de: (i) 1,71kg (um quilo e setenta e um gramas) da droga Cannabis sativa L, conhecido popularmente como maconha, acondicionada em 540 (quinhentos e quarenta) porções; (ii) 41,4g (quarenta e uma gramas e quatro decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 75 (setenta e cinco) porções; (iii) 29,71g (vinte e nove gramas e setenta e um decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 83 (oitenta e três) porções; (iv) 68,84g (sessenta e oito gramas e oitenta e quatro decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecido popularmente como maconha, acondicionada em 33 (trinta e três) porções; (v) 24,06g (vinte e quatro gramas e seis centigramas) da droga cocaína, acondicionada em 41 (quarenta e uma) porções; (vi) 9,55g (nove gramas e cinquenta e cinco decigramas), da droga cocaína, acondicionada em 19 (dezenove) porções; (vii) 10,78g (dez gramas e setenta e oito decigramas) da droga cocaína, em forma de crack, acondicionada em 41 (quarenta e uma) porções, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, PATRICK SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência e/ou de seu local de trabalho, 02 (duas) munições intactas de arma de fogo, calibre 38, marca CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Houve prisão em flagrante convertido em prisão preventiva, conforme r. decisão de fls. 85/86.

Recebida a denúncia em 03 de agosto de 2021 (fls. 206).

Houve aditamento em 24 de novembro de 2021 (fls. 251).

Notificado e citado (fls. 147 e 228), apresentou defesa preliminar e resposta à acusação (fls. 202/204 e 248/249).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 261).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 299).

Ao final, manifestaram-se as partes por memoriais escritos. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, condenando o réu nos exatos termos da denúncia e respectivo aditamento, além da perda de eventuais bens e valores que tenham apreendidos, nos termos do artigo 63, da Lei Antidrogas (fls. 306/315). A Defesa requereu a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a causa de diminuição de pena, fixação da pena em seu mínimo legal, e regime diverso do fechado (fls. 319/335).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido contido na denúncia é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 10/16, auto de exibição/apreensão de fls.

17/18, laudo de constatação de fls. 21/25, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 111/114, laudos do Instituto de Criminalística de fls. 140/141, 155/162,

172/175, 176/184, 212/215, 216/218, 236/238, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Ouvidas em Juízo, as testemunhas, Andhrey Felipe Vasconcelos Dominihaki e Fernando Moura da Silva, policiais militares, disseram que “estávamos em patrulhamento e avistamos o acusado, que ao perceber a viatura, saiu correndo com uma sacola. Ele fugiu e dispensou a sacola. Pegamos a sacola e verificamos que continha drogas.

Continuamos a persegui-lo, pois, ele entrou em um bloco de apartamentos. Fomos até o último andar e, como a porta estava aberta, ingressamos e encontramos mais drogas armazenadas no apartamento. Ele estava escondido. No local, tinha também dinheiro e anotações, dinheiro falso. O local onde foi abordado, na rua, era ponto de tráfico, motivo que fazíamos o patrulhamento. As drogas estavam embaladas da mesma forma, tanto na sacola, quanto dentro do apartamento. Não conheciam o acusado anteriormente”.

A testemunha de defesa, Gisele Aguiar da Silva, narrou que “estava tomando um açaí com outros amigos, quando o acusado chegou e pediu um sorvete, dizendo que iria conversar com outras pessoas. A polícia chegou, Patrick e os que estavam com ele,

saíram correndo. Patrick não mora nesse condomínio. Conheço ele há um ano". Na mesma toada, a testemunha, João Vitor de Carvalho Dantas, disse que "o acusado comprou um sorvete e disse que iria falar com uns amigos dele. Logo depois, a polícia entrou e viu Patrick dentro da viatura. Patrick não mora naquele local. Ele correu para o parquinho. Não deu para ver da sorveteria para onde ele correu". Em solo policial, a testemunha, Maria Eduarda dos Santos Silva, narrou que "encontrava-se próximo ao imóvel apartamento onde o acusado foi detido com substâncias entorpecentes. Nega ser namorada de Patrick Souza dos Santos, bem como, haviam outras pessoas no corredor do apartamento, onde evadiram-se do local, quando da chegada dos policiais militares. Feito revista pessoa em sua pessoa, e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Após a detenção do acusado, foi conduzida para esta Unidade de Polícia Judiciária, pois estava próximo ao local da detenção do réu".

O acusado, Patrick Souza dos Santos, em seu interrogatório, contou que "estava em casa com minha mãe. Sai de carro e fui lavar o carro. Voltei e sai. Encontrei uns amigos e parei para tomar um açaí".

Com efeito, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Não obstante a negativa do acusado, a prova amealhada lhe apresenta desfavorável, tanto quanto segura e concatenada.

Os depoimentos dos policiais indicaram que o réu portava sacola com drogas embaladas individualmente de forma idêntica às drogas encontradas no interior do apartamento. Aliás, não tinham qualquer motivo escuso para pretenderem prejudicar o réu gratuitamente e imputar a ele crime de tamanha gravidade. São compromissados na forma da lei e a circunstância de serem guardas civis não desmerece os testemunhos, não os torna suspeitos. Não significa falha na prova e nem tão pouco sugere que seja ela tendenciosa. Neste caso especialmente, são depoimentos consistentes e entrelaçados e a defesa nada provou que os possa enfraquecer ou tornar suspeitos. Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é pequena, a saber: (i) 540 (quinhentos e quarenta) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha; (ii) 75 (setenta e cinco) porções de cocaína; (iii) 83 (oitenta e três) porções de cocaína sob a forma de crack; (iv) 33 (trinta e três) porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por maconha; (v) 41 (quarenta e uma) porções de cocaína; (vi) 19 (dezenove) porções de cocaína, e; (vii) 41 (quarenta e uma) porções de cocaína sob a forma de crack (fls.17/18). Soma-se o fato de que estavam distribuídas em porções individuais, acondicionadas de maneira típica para venda no varejo.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente em poder do réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Observe que as testemunhas defensivas não afastaram a configuração do crime de tráfico de entorpecentes praticado pelo acusado, que sequer apresentou versão plausível.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012). Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir,

com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial".

Por fim, a majorante prevista no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06 (nas imediações de ensino e sede de entidade social e de reinserção social - CRAS), foi devidamente demonstrada, conforme laudo do local às fls. 212/215.

Impossível afastar a incidência da majorante, pois não implica na comprovação da intenção do agente em vender drogas para os frequentadores dos lugares mencionados no inciso III, do referido artigo, mas apenas considera a localização na qual o delito ocorre, uma vez que mais reprovável. Nesse sentido, posicionou-se o STJ: "A simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listado no inciso III do art.40 da Lei nº 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais" (HC 236.628/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 26/03/2014).

Quanto as elementares previstas no 12, da Lei nº 10.826/03, foram devidamente comprovadas, eis que o acusado possuía as munições, de uso permitido, sem autorização regulamentar no interior de sua residência e/ou de seu local de trabalho. Ademais, o laudo pericial de fls. 140/141, constatou a efetividade das munições.

Com efeito, a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal incriminador, nestes casos, estamos diante de crime de mera conduta, ou seja, de perigo abstrato, cuja consumação se dá, independentemente, da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade e a probabilidade de vir ocorrer algum dano, é presumida pelo tipo penal. De acordo com o objeto jurídico tutelado, não é a incolumidade física e, sim, a segurança pública e a paz social, desnecessário, portanto, a apreensão de arma de fogo em tais casos. Nesse sentido:

"(...), todavia, a Turma Julgadora comunga do entendimento de que a posse de munição, mesmo ausente a respectiva arma de fogo, não exclui a tipicidade da conduta, pois é suficiente para a sua configuração a posse das munições sem a devida autorização. Basta a realização de qualquer das ações previstas no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, para a consumação do crime, sendo irrelevante qualquer avaliação posterior sobre a ocorrência de efetivo perigo ou lesividade à coletividade (...). (TJSP - Apelação nº 0004264-90.2010.8.26.0493. Rel. Fábio Gouvêa, j. em 09.06.2014)".

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado, quanto aos fatos descritos na exordial acusatória. A condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

Delito de tráfico de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes, não lhe favorecem os critérios do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei Antidrogas. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravante a se considerar. É o caso, contudo, de se reconhecer a menoridade relativa do réu, e a pena dever ser diminuída, retornando ao mínimo legal estabelecido de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, na forma da Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a pena será aumentada em 1/6, fixando, assim, em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da lei de Drogas.

É cediço que o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial. Através do uso ilegítimo da força, as organizações criminosas instituem formas de domínio sobre os pontos conhecidos de venda de drogas, falando-se, inclusive, em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância, nestes locais, indica inserção do agente

nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada. Além do que, a quantidade e diversidade de drogas e forma de acondicionamento é indicativa dessa dedicação às atividades criminosas.

No caso em tela, os agentes da lei foram contundentes em afirmar que o acusado foi preso em local conhecido como ponto de drogas. Ademais, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, inclusive cocaína e crack, além da variedade, bem como o dinheiro falso encontrado (fls.216/218), as anotações (laudo fls.155/162) e as munições, indicam que acusado desenvolvia a mercancia com habitualidade e encontrava-se inserido no meio criminoso..

Neste sentido:

(...) na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada (...) nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, (...) a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas (...)) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. AgRg no HC 568062/MS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020. Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína e 49 (quarenta e nove) invólucros de maconha, em local conhecido como "ponto" não poderia atuar se já não fosse dedicada ao crime, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que a paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. HC 541065/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda raposo, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020.

A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais". HC 474680/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Encontrando-se devidamente fundamentado o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo Tribunal de origem diante da grande quantidade de droga e pela forma de armazenamento da droga, a desconstituição das premissas fáticas deduzidas no acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1293036/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

Delito de posse irregular de munição

Na primeira fase, observo em circunstâncias ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal, o réu não é portador de maus antecedentes (fls.301/302), assim, a pena base ficará no mínimo legal, em 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal), mas, em virtude da Súmula nº 231 do STJ, impossível sua incidência. Ausentes circunstâncias agravantes e/ou causas de aumento e/ou diminuição, torno a pena definitiva.

As penas relativas aos crimes praticados devem ser somadas em virtude do concurso material de crimes (art. 69 do CP), inclusive para fins de fixação do regime inicial de cumprimento, perfazendo o total de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, e 01 (um) ano de detenção, e pagamento 10 dias-multa. O regime inicial será o fechado, ideal para o prevenção e repressão do caso concreto.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

“O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PATRICK SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. a artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 ano de detenção 10 dias-multa, mínimo legal, na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial fechado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de acompanhamento: Revisão da Prisão decretada.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição dos seguintes bens: sacola plástica e caderno contendo anotações (fls. 17/18).

Quanto à munição apreendida, AUTORIZO a sua destruição, nos termos do Comunicado CG

367/2014 (fls.17/18).

Atualize-se o histórico de partes com a prolação da presente sentença.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória e com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 27 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA